白云三元里“3·7”一般坍塌事故调查报告

2026年3月7日14时26分许，广州市白云区三元里街三元里村城中村改造拆卸工程（一期）工地发生一起坍塌事故，造成1人死亡，1人轻微伤，1处区登记保护文物单位部分结构受损。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，区政府成立了由区应急管理局、市公安局白云分局、区住房建设交通局、区文化广电旅游体育局、区总工会、三元里街道办事处等相关单位组成的白云三元里“3·7”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请区检察院派员参加。事故调查组同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。根据有关规定，事故调查组已将调查中涉及相关监管单位履职情况通报纪检监察机关。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，白云三元里“3·7”一般坍塌事故是一起因施

工单位违规施工，作业场所存在事故隐患，作业人员违反安全规定作业，企业安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事项目为三元里村城中村改造拆卸工程（一期）。该项目建设单位为广州市白云区三元里街道办事处，代建单位为广东省城规建设监理有限公司，监理单位为广州市云兴建设工程监理有限公司（以下简称“云兴监理公司”），施工总承包单位为中国建筑第七工程局有限公司和中建七局国际工程建设有限公司（总承包实施单位，以下简称“七局国际建设公司”），专业分包单位为广州兴生建筑有限公司（以下简称“兴生建筑公司”）。涉事项目于2025年10月16日在区住房建设交通局办理了《广州市房屋拆除工程施工信息录入书》。因涉事项目内存在七处文物保护单位，施工单位编制了《白云区三元里村内李氏大宗祠等七处区登记保护文物单位周边建筑拆除专项施工方案》（以下简称“专项施工方案”），并已通过专家论证。2025年12月1日，区文化广电旅游体育局批复同意《三元里村（旧村地块）内区登记保护文物单位周边拆除工程文物保护方案》。

（二）涉事作业基本情况

涉事作业为三元里实验幼儿园教学楼（以下简称“幼儿园教学楼”）拆卸工程，由兴生建筑公司拆卸2组负责实施。该幼儿

园教学楼为单栋5层框架结构建筑，西侧毗邻文物保护建筑李氏大宗祠，因此，涉事作业对文物保护建筑构成影响，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程[1]（以下简称“危大工程”），须按照专项施工方案实施。涉事作业于2026年3月2日开始施工，采取由东向西分段拆卸的施工方式，3月7日前已完成拆除幼儿园教学楼东侧约三分之一楼体，3月7日继续进行剩余部分的拆卸作业，在作业过程中发生事故。

（三）涉事单位及人员基本情况

1.兴生建筑公司，涉事项目专业分包单位，涉事作业施工单位。营业期限：2016年6月22日至无固定期限；注册地址：广州市白云区石井街聚源街50号1号栋5层518；经营范围：房屋拆迁服务，对外承包工程，土石方工程施工，建设工程勘察，建筑劳务分包，建设工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，道路货物运输（不含危险货物）等。该单位具备建筑业企业资质证书（特种工程专业承包不分等级、建筑工程施工总承包二级、施工劳务不分等级）。该单位与七局国际建设公司签订了《拆卸回收、围蔽、土地清表

[1]《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（ 建办质〔2018〕31号） 附件2 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：五、拆除工程（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

平整(一标段)工程施工专业分包合同》，分包工程承包范围为：广州市白云区三元里村城中村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程(一期)—拆卸、围蔽、土地清表、平整设计施工总承包(EPC)项目拆卸回收、围蔽、土地清表、平整工程(一标段)。该单位于2025年10月入场涉事项目工地，项目负责人为许保成（男，38岁，广东省湛江市人），负责该项目全面工作；项目现场负责人为阳美会（男，37岁，湖南省安仁县人），负责该项目现场施工管理工作；拆卸2组组长为王知苟（男，42岁，湖南省安仁县人），负责拆卸2组施工管理工作，在涉事作业现场负责指挥、管理；挖掘机司机为黄松强（男，40岁，广东省罗定市人），具备广东省中机国培职业技能鉴定中心颁发的住房和城乡建设领域工程机械专业人员操作证，在涉事作业现场操作挖掘机进行拆卸作业。

2.七局国际建设公司，涉事项目施工总承包实施单位，营业期限：2010年4月21日至2030年4月20日；注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-224房；经营范围：对外承包工程，以自有资金从事投资活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，住宅室内装饰装修，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动等。该单位具备建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包二级、建

筑工程施工总承包一级）。该单位与中国建筑第七工程局有限公司组成施工总承包单位联合体，与三元里街道办事处签订了《广州市白云区三元里村城中村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程(一期)—拆卸、围蔽、土地清表、平整设计施工总承包(EPC)合同》，成立了三元里村城中村改造拆卸工程（一期）项目部（以下简称“总承包项目部”）。中国建筑第七工程局有限公司与七局国际建设公司签订了联合体内部分工协议，在涉事地块，中国建筑第七工程局有限公司负责设计部分，七局国际建设公司负责施工部分。总承包项目部负责人为怀红开（男，40 岁，武汉市汉阳区人），负责该项目全面工作；安全总监为苗阳春（男，34 岁，郑州市金水区人），负责项目安全生产管理工作；专职安全管理员为彭泽林（男，33 岁，湖北省浠水县人），负责涉事片区安全生产管理工作。

3.云兴监理公司，涉事项目监理单位。成立日期：1997 年 5 月 21 日；注册地址：广州市白云区黄石东路 167 号三楼 3D 物业；经营范围：提供施工设备服务，室内装饰、装修，工程监理服务，工程建设项目招标代理服务，工程技术咨询服务，工程项目管理服务，工程造价咨询服务等。该单位具备工程监理资质证书（房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级）。该单位与三元里街道办事处签订了《广州市白云区三元里村城中村改造项目拆

卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程监理服务合同》。该单位涉事项目负责人为范伟文（男，59岁，广州市荔湾区人），负责该项目监理全面工作；专业监理工程师为张家杜（男，45岁，广东省肇庆市人），负责该项目现场专业监理工作。

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.兴生建筑公司建立了安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度等安全生产管理制度，在涉事项目配备了专职安全生产管理人员，有对从业人员进行安全生产教育和培训，但未在危大工程施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员；未向施工现场管理人员进行专项施工方案交底；未对危大工程进行施工监测和安全巡视；未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物采取专项防护措施；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患；未按照安全风险分级采取相应的管控措施；项目负责人、项目现场负责人未履行安全生产管理职责，涉事作业现场负责人违规施工，作业人员违规作业。

2.七局国际建设公司建立了安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度等安全生产管理制度，在涉事项目成立了项目部，设置了安全生产管理机构并配备了专职安全生产管理人员，与专业分包单位兴生建筑公司签订了安全生产管理协议并明确双方的安全生产管理职责，有对兴生建筑公司人员进行入场三级

安全教育和安全技术交底，有对兴生建筑公司施工开展日常安全检查，但对兴生建筑公司的安全生产监督管理落实不到位，未及时发现并纠正专业分包单位在安全生产上存在的问题。

3.云兴监理公司对涉事项目开展了日常监理工作，有记录监理日志，有对检查中发现的隐患向施工单位发出《安全隐患整改通知单》，但未按规定结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，在涉事作业施工时未对危大工程施工实施专项巡视检查。

（五）事故发生经过

2026 年 3 月 7 日 8 时起，兴生建筑公司拆卸 2 组对幼儿园教学楼剩余部分进行拆卸作业。现场作业人员共 6 人，组长王知苟作为现场负责人，负责现场作业指挥和管理；挖掘机司机黄松强负责操作挖掘机进行拆卸作业；其余 4 人为安全看管员，负责在施工区域外围路口看守，防止非工作人员进入。拆卸作业由东向西分段进行，上午约完成六分之一楼体的拆卸，午休后继续作业。根据兴生建筑公司现场拍摄的工作视频记录，14 时 11 分许，在幼儿园教学楼剩余楼体屋顶及 4、5 层楼未拆除的情况下，黄松强操作长臂挖掘机炮机（破碎锤）破拆幼儿园教学楼 3 楼中部楼板；14 时 25 分许，黄松强操作长臂挖掘机炮机（破碎锤）破拆幼儿园教学楼 2 楼中部南侧的柱子；14 时 26 分许，当黄松强操作长臂挖掘机炮机（破碎锤）破拆幼儿园教学楼 3 楼中部南侧的

柱子时，幼儿园教学楼2楼以上建筑突然垮塌，引发教学楼西侧的独立结构楼梯整体向西倾覆。倾覆的楼梯砸中李氏大宗祠的头门，导致李氏大宗祠前天井北侧廊道屋面坍塌，造成当时正在该廊道内休息的村民李某忠（男，71岁，广州市白云区人）被坍塌物覆压、掩埋，后经消防人员搜救出，确认已现场死亡。事故同时造成李氏大宗祠内另1名村民曾某欢（男，57岁，广州市白云区人）轻微伤。

（六）事故现场情况

事故调查组组织相关方面的专家进行了事故现场勘查，情况如下:

1.事故发生地点位于三元里村城中村改造拆卸工程（一期）工地内幼儿园教学楼拆卸作业现场，事发前后相关建筑物情况见图1~图5。



图 1 事发前相关建筑物位置关系

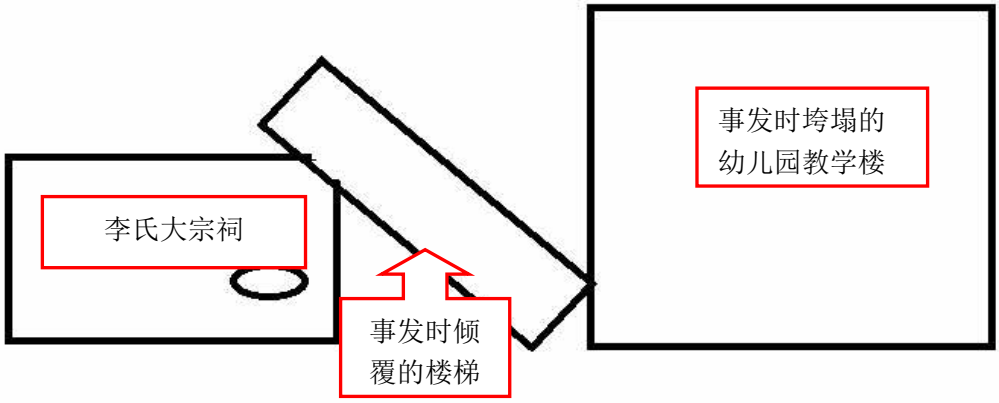


图 2 事故楼梯倾覆示意图

2.幼儿园教学楼与楼梯均为钢筋混凝土结构，李氏大宗祠为砖木结构，发生垮塌的幼儿园教学楼西侧与李氏大宗祠距离为 8 米，发生倾覆的楼梯西侧与李氏大宗祠距离约为 4.8 米。李氏大宗祠处于幼儿园教学楼拆卸工程影响范围内。



图 3 幼儿园教学楼垮塌情况



图 4 李氏大宗祠坍塌损坏情况

3.发生倾覆的楼梯与幼儿园教学楼楼体之间无刚性连接。该楼梯高度约 20 米，未嵌入教学楼钢筋混凝土砖墙结构内且未做水平拉结。幼儿园教学楼二楼以上楼体垮塌时对楼梯产生西向水平推力，导致楼梯整体向西倾覆。



图 5 事故倾覆楼梯与教学楼连接处情况

4.根据兴生建筑公司提供的现场工作视频记录，可清晰看到事故发生前至事故发生时的作业情况。视频显示，14 时 11 分许，在幼儿园教学楼剩余楼体屋顶及 4、5 层楼未拆除的情况下，黄松强操作长臂挖掘机炮机（破碎锤）破拆幼儿园教学楼 3 楼中部南侧楼板。（图 6）



图 6 挖掘机炮机破拆 3 楼楼板

5.视频显示，14 时 25 分许，黄松强操作长臂挖掘机炮机（破碎锤）破拆幼儿园教学楼 2 楼中部南侧柱子。（图 7）



图 7 挖掘机炮机破拆 2 楼柱子

6.视频显示，14 时 26 分许，黄松强操作长臂挖掘机炮机（破碎锤）破拆幼儿园教学楼 3 楼中部南侧柱子时，教学楼二楼以上发生垮塌，防护棚跟随楼梯向西侧倾覆。（图 8、图 9）



图 8 挖掘机炮机破拆 3 楼柱子



图 9 幼儿园教学楼垮塌瞬间

7.黄松强所操作的长臂挖掘机为兴生建筑公司自有设备。（图 10）



图 10 涉事长臂挖掘机

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡，1 人轻微伤，1 处区登记保护文物单位部分结构受损。经统计，本起事故造成直接经济损失 480.59 万元，包括赔偿金和文物保护建筑修复费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，兴生建筑公司涉事作业现场负责人王知苟等人看见幼儿园教学楼西侧楼梯连同保护棚架向西倾覆，当即前往查看，发现倾覆的楼梯已造成李氏大宗祠北侧屋面坍塌，并有 1 名

村民受伤，头部少量流血。王知苟从伤者处得知祠堂内还有1人被压在坍塌物下，立即拨打119电话报告情况并请求救援。区消防救援大队指挥中心接报后，同步联动公安、应急、住建、卫健、属地街道等职能部门协同响应。14时47分，区消防救援大队到达现场开展救援处置工作。市区两级相关部门及120医护人员、三元里街道办事处迅速到场处置。15时40分，伤者被送至中国人民解放军南部战区总医院急诊科治疗，初步诊断为头部外伤，生命体征平稳。18时20分，区消防救援大队从坍塌现场搜救出1名被困男子，经120医护人员现场核查，确认已无生命体征。经评估，事故应急处置得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故造成李某忠被坍塌物覆压、掩埋，被消防人员搜救出后确认已现场死亡。事故还造成曾某欢轻微伤，已及时送至中国人民解放军南部战区总医院医治。涉事各方已就善后事宜达成协议。

三、事故原因分析

经南方医科大学司法鉴定中心鉴定，李某忠系因房屋倒塌致挤压性窒息而死亡；经广东省广州市白云区公安司法鉴定中心鉴定，曾某欢损伤程度属轻微伤。根据专家组出具的《白云三元里“3·7”一般坍塌事故技术鉴定（分析）报告》，经综合分析，

本起事故发生的直接原因为:

（一）施工单位违规施工，作业场所存在事故隐患

1.兴生建筑公司在进行涉事作业前，未检查幼儿园教学楼实际状况，未发现幼儿园教学楼与西侧楼梯为两个独立结构建筑物的情况，未采取针对性的安全拆除方法与安全防护措施，违反了《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 第 3.0.5 条[2]和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第三十条第一款[3]的规定，导致作业场所存在西侧楼梯向西倾覆、损害毗邻建筑物的事故隐患。

2.兴生建筑公司在进行涉事作业前，未按照专项施工方案要求[4]确保李氏大宗祠内的人员已撤离，导致作业场所存在对附近人员造成伤害的事故隐患。

（二）作业人员安全意识淡薄，违反安全规定作业

涉事作业由兴生建筑公司拆卸 2 组实施，组长王知苟负责现场指挥、管理，挖掘机司机黄松强负责操作挖掘机进行拆卸作业。在幼儿园教学楼剩余楼体屋顶及 4、5 层楼未拆除的情况下，作业人员没有从上至下逐层拆除，而是操作长臂挖掘机炮机（破碎

[2]《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 第 3.0.5 条 拆除工程施工作业前，应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况等进行检查；施工作业中，应根据作业环境变化及时调整安全防护措施，随时检查作业机具状况及物料堆放情况；施工作业后，应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查。

[3]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第三十条第一款 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

[4]《白云区三元里村内李氏大宗祠等七处区登记保护文物单位周边建筑拆除专项施工方案》第四章 施工工艺技术：4.1 总体施工原则规定：拆除前，先排查待拆建筑内人员是否清空，周围建筑物是否有人，对拆除受影响的周边建筑物，安排居住人员临时搬出，待拆建筑物拆除完成后人员返回，以免造成人员伤害。

锤）破拆幼儿园教学楼2、3楼中部南侧的楼板和柱子，违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022第3.5.14条第1点[5]的规定，直接引发幼儿园教学楼2楼以上结构垮塌，导致西侧独立结构楼梯整体向西倾覆，进而导致李氏大宗祠前天井北侧廊道屋面坍塌，造成事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）兴生建筑公司违规施工且安全生产管理缺失

1.未在危大工程施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，未向施工现场管理人员进行专项施工方案交底，未对危大工程进行施工监测和安全巡视，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十四条、十五条、十七条第三款[6]的规定。

2.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物采取专项防护措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十条第一款[7]的规定。

3.未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事

---

[5]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022第3.5.14条第1点 拆除作业应符合下列规定：1 拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

[6]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十四条 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。 第十五条 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 第十七条第三款 施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

[7]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十条第一款 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]的规定。

4.未按照安全风险分级采取相应的管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[9]的规定。

5.项目负责人未履行安全生产职责。许保成作为兴生建筑公司涉事项目负责人，未落实生产安全事故隐患排查治理制度和安全风险分级管控制度等安全生产规章制度，未消除安全事故隐患，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款[10]的规定。

6.项目现场负责人未履行安全生产职责。阳美会作为兴生建筑公司涉事项目现场负责人，负责项目现场施工管理工作，应当按照《中华人民共和国安全生产法》第五条[11]的规定对职责范围内的安全生产工作负责。阳美会未履行安全生产职责，在涉事项目存在危大工程的情况下，未按规定在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，未向施工现场管理人员

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[10]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

进行方案交底，未对危大工程进行施工监测和安全巡视，未及时发现并纠正作业班组违规施工行为，导致作业场所存在严重事故隐患。

7.涉事作业现场负责人违规施工。涉事作业由兴生建筑公司拆卸2组实施，组长王知苟作为2组组长，负责涉事作业的指挥和管理，应当按照《中华人民共和国安全生产法》第五条[12]的规定对职责范围内的安全生产工作负责。王知苟未履行安全生产职责，在施工作业前，未检查幼儿园教学楼实际状况，未采取安全防护措施，违反了《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016第3.0.5条[13]和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十条第一款[14]的规定，导致作业场所存在西侧楼梯向西倾覆、损害毗邻建筑物的事故隐患；在施工作业中，放任挖掘机司机黄松强违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022第3.5.14条第1点[15]的规定进行作业，导致事故发生。

8.作业人员违反安全规定作业。黄松强作为挖掘机司机，在

[12]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[13]《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016第3.0.5条 拆除工程施工作业前，应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况等进行检查；施工作业中，应根据作业环境变化及时调整安全防护措施，随时检查作业机具状况及物料堆放情况；施工作业后，应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查。

[14]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十条第一款 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

[15]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022第3.5.14条第1点 拆除作业应符合下列规定：1 拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

作业过程中未按照《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022 第 3.5.14 条第 1 点[16]的规定从上至下逐层拆除，在幼儿园教学楼剩余楼体屋顶及 4、5 层楼未拆除的情况下，操作长臂挖掘机炮机（破碎锤）破拆幼儿园教学楼 2、3 楼的楼板和柱子，直接引发幼儿园教学楼 2 楼以上结构垮塌，导致西侧独立结构楼梯整体向西倾覆，进而导致李氏大宗祠前天井北侧廊道屋面坍塌，造成事故发生。

（二）七局国际建设公司安全生产监督管理不到位

作为施工总承包实施单位，对专业分包单位兴生建筑公司的安全生产监督管理落实不到位，未及时发现并纠正专业分包单位在安全生产上存在的问题。

（三）云兴监理公司未按规定履行监理职责

作为工程监理单位，在涉事项目存在危大工程的情况下，未结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，未对涉事作业实施危大工程施工专项巡视检查，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号）第十八条[17]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议由司法机关追究刑事责任的人员

[16]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022 第 3.5.14 条第 1 点 拆除作业应符合下列规定:1 拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

[17]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号）第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

1.王知苟，兴生建筑公司拆卸2组组长，涉事作业现场负责人，负责涉事作业的指挥、管理，未履行安全生产职责，未检查幼儿园教学楼实际状况，未采取安全防护措施，未从上至下逐层拆除，违反了《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016第3.0.5条[18]、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十条第一款[19]和《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022第3.5.14条第1点[20]的规定，对事故的发生负有责任，涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[21]的规定，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2.黄松强，兴生建筑公司挖掘机司机，在作业过程中未按照《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022第3.5.14条第1点[22]的规定从上至下逐层拆除，直接引发幼儿园教学楼2楼以上结构垮塌，对事故的发生负有责任，涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七

[18]《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016第3.0.5条 拆除工程施工作业前，应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况等进行检查；施工作业中，应根据作业环境变化及时调整安全防护措施，随时检查作业机具状况及物料堆放情况；施工作业后，应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查。

[19]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十条第一款 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

[20]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022第3.5.14条第1点 拆除作业应符合下列规定:1 拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[22]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022第3.5.14条第1点 拆除作业应符合下列规定:1 拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

条[23]的规定，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3.阳美会，兴生建筑公司涉事项目现场负责人，未履行安全生产职责，在涉事项目存在危大工程的情况下，未在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，未向施工现场管理人员进行方案交底，未对危大工程进行施工监测和安全巡视，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十四条、十五条、十七条第三款[24]的规定，对事故的发生负有责任，涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[25]的规定，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议予以行政处罚的单位和人员

1.兴生建筑公司，涉事项目专业分包单位，涉事作业施工单位，未在危大工程施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，未向施工现场管理人员进行专项施工方案交底，未对危大工程进行施工监测和安全巡视，未对因建设工程施

[23]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[24]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十四条 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。 第十五条 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 第十七条第三款 施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

工可能造成损害的毗邻建筑物采取专项防护措施，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十四条、十五条、十七条第三款[26]、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十条第一款[27]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[28]、第一款[29]的规定，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[30]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.许保成，兴生建筑公司项目负责人，未履行安全生产职责，未落实生产安全事故隐患排查治理制度和安全风险分级管控制度等安全生产规章制度，未消除安全事故隐患，违反了《建设工

[26]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十四条　施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。第十五条　专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。第十七条第三款　施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

[27]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十条第一款 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

[28]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[29]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[30]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款[31]的规定，根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第六十六条第三款[32]的规定，建议由区住房建设交通局依法对其予以行政处罚。

3.云兴监理公司，涉事项目监理单位，在涉事项目存在危大工程的情况下，未结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，未对危大工程施工实施专项巡视检查，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十八条[33]的规定，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第三十七条第（一）（二）项[34]的规定，建议由区住房建设交通局依法对该单位及其直接负责的主管人员范伟文和其他直接责任人员张家杜予以行政处罚。

（三）建议由行业主管部门处理的单位

七局国际建设公司，涉事项目施工总承包实施单位，对专业分包单位兴生建筑公司的安全生产监督管理落实不到位，未及时发现并纠正专业分包单位在安全生产上存在的问题。建议由区住

[31]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[32]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第六十六条第三款 施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

[33]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

[34]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第三十七条第（一）（二）项监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：（一）未按照本规定编制监理实施细则的；（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的；

房建设交通局按相关规定进行处理。

（四）建议由企业处理的人员

怀红开（七局国际建设公司涉事项目负责人）、苗阳春（七局国际建设公司涉事项目安全总监）、彭泽林（七局国际建设公司涉事项目专职安全员），履行岗位安全责任不到位，对专业分包单位兴生建筑公司的安全生产监督管理落实不到位，未及时发现并纠正专业分包单位在安全生产上存在的问题。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[35]的规定，建议由七局国际建设公司依照有关规章制度给予处分。（由区住房建设交通局督促落实）

（五）其他建议

事故如涉及其他法律责任，建议由当事各方通过法律途径解决。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止类似事故发生，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下:

（一）建议区住房建设交通局针对本起事故暴露出的问题，强化事前管控，加强城中村拆迁工程安全监管，深入排查事故隐

[35]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

患，从严执法，压实企业安全生产主体责任，严防事故发生。

（二）建议区文化广电旅游体育局针对本起事故暴露出的问题，加强区内文物巡查工作，重点加强对区登记保护文物单位周边拆除工程的安全巡查力度，发现问题及时采取措施，严防事故发生。

（三）建议三元里街道办事处针对本起事故暴露出的问题，配合职能部门开展建筑工地事故隐患排查治理工作，督促施工单位严格落实安全措施，压实企业安全生产主体责任，严防事故发生。

（四）七局国际建设公司要深刻吸取事故教训，举一反三，开展全员事故警示教育，加强安全生产管理，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制和安全生产责任制，严防事故发生。（由区住房建设交通局督促落实）

（五）兴生建筑公司要深刻吸取事故教训，针对本起事故暴露出的问题深刻整改，开展全员警示教育，采取有效措施杜绝违规施工和违规作业，严格按照规定落实危大工程各项管理工作，严格落实安全风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度，切实履行安全生产主体责任，严防事故发生。（由区住房建设交通局督促落实）

（六）云兴监理公司要深刻吸取事故教训，认真整改，制定

危大工程监理工作制度，对危大工程项目编制监理实施细则，严格落实危大工程专项巡视检查，履行安全生产监理责任，严防事故发生。（由区住房建设交通局督促落实）

（公开挂网时间：长期）